

摘要：

美国证券交易委员会拟推代币化股票监管豁免框架，允许第三方在未获上市公司授权情况下发行追踪股价的数字代币，并在DeFi平台流通。该政策由委员Hester Peirce主导推动，是特朗普政府加密松绑的重要举措。然而，业界对市场碎片化、投资者保护机制削弱等风险表达强烈担忧。

美国证券交易委员会（SEC）正准备出台针对代币化股票的监管豁免框架，此举可能从根本上重塑美国股票市场格局。

5月18日据彭博社援引知情人士透露，美国证券交易委员会预计最快将于本周，正式发布上述“创新豁免”政策，为投资者通过数字代币交易美股创造全新渠道。

据报道，美国证监会（SEC）倾向于允许交易一种“第三方”代币。这种代币本质上是追踪股价的合成工具，即使未经上市公司授权，也能在去中心化加密平台上流通，但它不一定具备普通股的投票权或分红权。

此举将成为特朗普政府，推动加密监管松绑以来最具分量的监管试验之一。值得注意的是，美国证券交易委员会内部，对于允许第三方代币化股票交易的决定存在分歧，部分官员明确表示反对。

豁免框架：允许无需发行人同意的代币交易

据华尔街日报报道，美国证券交易委员会已将代币化证券划分为两类：由发行人或代表发行人进行代币化的证券，以及由与发行人无直接关联的第三方进行代币化的证券。

本次豁免政策的核心争议点，正是第二类——第三方代币化证券。

这类工具允许任何第三方在未征得苹果、亚马逊等上市公司同意的情况下，发行追踪其股价的数字代币，并在去中心化金融（DeFi）平台上自由流通。

DeFi是加密市场中规模约1300亿美元的细分领域，投资者通过运行在自动化代码上、几乎无需人工干预的协议进行交易、借贷等操作。

推动本次豁免的核心力量，主要来自委员Hester Peirce，她是美国证券交易委员会主席Paul Atkins的长期盟友。

Peirce在今年3月的美国证券交易委员会会议上提出了一系列问题，包括豁免政策是否应当“要求第三方在对现有股权证券进行代币化之前，须先取得发行人的同意”。

Atkins在接掌美国证券交易委员会时承诺开启该机构的“新纪元”，并终结加密领域所谓的“执法式监管”，上任初期即开始推广“创新豁免”的构想。

然而近几个月来，Atkins和Peirce均着力压低市场预期，将任何潜在豁免定性为范围有限、循序渐进的举措。Peirce在今年2月表示：

这将是推动代币化证券融入现有金融体系的重要一步，但不会在一夜之间改变整个金融体系。



美国证券交易委员会发言人表示，该机构已与数百名市场参与者进行了会面，并就如何校准新型交易规则广泛征求意见。目前，细节仍在讨论中，最终方案在发布前仍有可能调整。

行业布局：交易所与加密平台加速抢位

代币化股票的监管松绑，正在推动传统金融机构和加密平台同步加速布局。

本月早些时候，前纽约证券交易所总裁Tom Farley执掌的加密交易所Bullish斥资42亿美元收购了过户代理机构Equiniti。

过户代理机构负责追踪股票所有权记录、协助派发股息等工作，是股票市场基础设施的重要组成部分。

与此同时，纽约证券交易所正在借助区块链技术，搭建一个可交易代币化股票和ETF的新平台；纳斯达克则表示，正在研发一种代币设计方案，旨在赋予上市公司对其代币化股票更强的控制权。

在立法层面，上周美国参议院银行委员会，推进了一项具有里程碑意义的数字资产市场结构法案——《清晰法案》（Clarity Act）。

该法案将确立商品期货交易委员会（CFTC）作为加密行业大部分领域的主要监管机构，同时保留美国证券交易委员会对数字证券的监管权。

市场碎片化风险引发多方警告

尽管支持者认为代币化技术有助于实现近乎即时的结算和全天候交易，提升市场效率，但来自业界和美国证券交易委员会内部的担忧之声不容忽视。

代币化公司美国证券交易委员会uritize总裁、前美国证券交易委员会交易与市场部门主任Brett Redfearn指出：

如果第三方可以在发行人缺席的情况下对苹果或亚马逊进行代币化，那么理论上同一家公司存在的‘包装版本’数量将没有上限。这可能制造出全新层次的市场碎片化，令投资者在任何时刻都难以确定自己持有的股票究竟值多少钱。

美国证券业与金融市场协会（SIFMA）在去年12月的一篇文章中警告称，代币化市场可能缺乏市场互联互通和价格透明度等基本要求，存在市场“碎片化并陷入失序”的风险。

Citadel和SIFMA等业界重量级机构也向美国证券交易委员会施压，警示宽泛的豁免政策可能削弱了解客户（KYC）、反洗钱（AML）及其他投资者保护机制。

Citadel在去年12月提交的意见中明确表示，任何豁免均不应凌驾于核心市场保障措施之上。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 209  收藏

分享到:  

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

